

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1343/2530	พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางพิน ภูพานิช กับพวก	โจทก์
	นายสนิท ตรุษกุล กับพวก	จำเลย
	นายสนิท ตรุษกุล จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 198 ทวิ, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา บัดนี้
จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์ที่จะฎีกา จึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 299)

ระหว่างพิจารณา นางพินภูพานิชนางรัชนิไนด์ศิริผู้เสียหายต่างขอเข้ามาเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต และเรียกว่า โจทก์ร่วมที่ 1 และโจทก์ร่วมที่ 2 ตาม
ลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณมาตรา 43,157 ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ จำเลยที่ 2 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,291 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ
มาตรา 43,78,160 วรรคสอง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่ง
เป็นบทหนักจำคุก 1 ปี 6 เดือน ลงโทษตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณมาตรา

78,160 พรรคสอง จำคุก 1 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 7 เดือน ของ
กลางคืนเจ้าของ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 เฉพาะข้อหาข่มขืน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่
1 (อันดับ 292,289)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 291)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายความของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อใน
คำร้อง (อันดับ 299)

ไม่ปรากฏในใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ได้ให้ทนายความ
ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า ในใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ระบุว่าให้
ทนายความมีอำนาจถอนฟ้องหรือถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้ ทนายความของจำเลย
ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจลงชื่อในคำร้องนี้ได้ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่า ในใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ระบุว่าให้
ทนายความมีอำนาจถอนฟ้องหรือถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งได้ ทนายความของจำเลย
ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจลงชื่อในคำร้องนี้ได้ให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>